



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Deliberazioni N° 18 02.08.2023	OGGETTO <i>Statuto dei diritti del contribuente (approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 29.06.2001 e aggiornato con deliberazione di C.C. n. 29 del 20.09.2002 e n. 22 del 17.05.2015) – Modifica.</i>
--	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2023** Addì **02** Del mese di **Agosto**
Alle ore **18:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria - I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	NO
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	NO
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
13	FACCIOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Statuto dei diritti del contribuente, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29.06.2001 e aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 20.09.2002 e n. 22 del 17.05.2015;

Ravvisata la necessità di dover apportare allo stesso delle modifiche attraverso l'inserimento dell'art. 10 bis, rubricato "Dilazioni di pagamento";

Ritenuto che l'introduzione della dilazione di pagamento si renda necessaria al fine di incentivare il pagamento dei tributi comunali e nel contempo di venire incontro alle esigenze dell'utenza;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di modificare il vigente Statuto dei diritti del contribuente, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29.06.2001 e aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 20.09.2002 e n. 22 del 17.05.2015, attraverso l'introduzione dell'art. 10 bis, rubricato "dilazioni di pagamento", il cui testo risulta dall'allegato A al presente provvedimento;
2. Di mantenere fermo il restante contenuto del richiamato Statuto dei diritti del contribuente;

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Art. 10 bis

(Dilazioni di pagamento)

1. Decorso il termine assegnato per la riscossione volontaria, l'ufficio, su richiesta motivata del contribuente, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
2. Su domanda del debitore formulata mediante apposito modulo fornito dal Comune, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - f. da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 fino a sessanta rate mensili;
 - g. oltre euro 20.000,01 fino a settantadue rate mensili.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economico-patrimoniale del debitore, previa valutazione insindacabile dell'Ente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 5 del presente articolo.
4. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente o il soggetto affidatario del servizio di riscossione può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 50.000,00, la dilazione è concessa previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia che preveda: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) l'inopponibilità dell'eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile; c) l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta; d) la validità della garanzia fino al completo pagamento del debito, con possibilità di svincolo della stessa solo con il consenso scritto del creditore. A seguito dell'integrale corresponsione del debito, la fideiussione è svincolata con atto scritto entro i successivi sessanta giorni.
7. In alternativa alla fideiussione di cui al comma 6, la garanzia può essere prestata anche a mezzo ipoteca volontaria di primo grado, di cui agli artt. 2821 e seguenti del codice civile, per un importo pari al doppio del debito da recuperare; l'ipoteca può gravare sia su immobili del debitore sia su immobili di terzi garanti, a patto che, in ambedue i casi, i beni siano liberi da formalità pregiudizievoli. Il debitore che intende avvalersi di tale facoltà, deve produrre, unitamente all'istanza di rateazione: certificato ipotecario ovvero relazione notarile, da cui risulti la proprietà del bene sul quale s'intende accendere l'ipoteca

volontaria, nonché perizia giurata comprovante il valore del bene medesimo; dai predetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

8. Le garanzie di cui ai commi 6 e 7 non sono necessarie se il debitore versa un acconto pre-rateale nella misura di almeno il 20% del debito complessivo.
9. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono computati gli interessi.

Del 02/08/2023

Delibera n. 18

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì



Il Segretario comunale

Dott. Giuseppina Ferrucci